

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매대행업무 착수 처리기한 준수 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다)에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 압류재산의 공매대행을 의뢰받아 공매 실익분석 후 공매공고하는 등 공매대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제93조 제1항 제1호에 따르면 관서의 장으로부터 공매대행을 의뢰받은 압류재산의 선순위채권 및 체납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일로부터 3월 이내에 공매공고에 따른 매각절차에 착수하여야 한다.

따라서, 서울서부지역본부는 공매대행을 의뢰받은 압류재산의 실익 분석을 실시하여 공매 실익이 있는 경우 3개월 이내에 공매공고를 하여 매각절차에 착수하는 등 공매대행 전문기관으로서 처리기한을 철저히 준수하여 공매업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울서부지역본부에서 세무서 등 위임기관으로부터 압류재산을 공매대행 의뢰 받은 때로부터 3개월이 지난 후 공매공고한 총 212건의 업무처리 실태를 점검한 결과

2020. 9. 2. □□□세무서로부터 수임한 채납자 ○○○ 소유 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 공매대행의뢰 접수일로부터 3개월인 2020. 12. 2. 내에 공매공고에 따른 매각절차에 착수하여야 하는데도, 공매대행 의뢰일로부터 103일이 지난 2020. 12. 14. 감정평가를 의뢰하였고 231일이 지난 2021. 4. 21. 공매공고를 하는 등

[별표 5] “공매대행업무 착수 처리기한 미준수 내역”과 같이 매각실익이 있는 압류재산 총 49건에 대하여 공매대행을 의뢰받은 때로부터 길게는 231일로부터 짧게는 93일이 지난 후 최초 공매공고하는 등 공매대행업무 착수 처리기한을 준수하지 않은 사실이 있다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 압류재산 수임 후 신속하게 매각절차에 착수하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 위임기관으로부터 압류재산의 공매대행을 의뢰받은 경우에는 공매대행업무 착수 처리기한을 준수하기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 5] 공매대행업무 착수 처리기한 미준수 내역

(단위: 일)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공매대행 의뢰 접수일 (A)	최초 공매공고일 (B)	경과 일수 (B-A)
--------	------	------	-----	-----------------------	--------------------	-------------------

“기재 생략”